

1500234-19.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073629/2022 - DEL.POL.APARECIDA, 23657397 - DEL.POL.APARECIDA, 602/22/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2073629 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE VALERIANO DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500234-19.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500234-19.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073629/2022 - DEL.POL.APARECIDA, 23657397 - DEL.POL.APARECIDA, 602/22/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2073629 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE VALERIANO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Vistos.

ALEXANDRE VALERIANO DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 16 de março de 2022, por volta da 17h00, na Rua Santo Afonso, 01, Centro, nesta cidade e comarca de Aparecida, subtraiu, para si, mediante violência, 01 (um) aparelho celular Samsung avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencentes a Ana

Beatriz de Barros Machado.

Consta da peça acusatória que, na data supramencionada, o denunciado se aproximou da vítima, que caminhava pela via pública, e quando ela pegou o aparelho celular a fim de fazer uma ligação, o denunciado a agarrou por trás, tomando-lhe o telefone, empurrando-lhe contra a parede, evadindo-se em seguida. Ato contínuo, transeuntes não identificados, que viram a rapina, saíram no encalço do denunciado, que foi detido, sendo então capturado e conduzido pelos guardas municipais Giovani Costa Galle e Adilson Roberto Lopes Júnior até a Delegacia de Polícia, onde foi preso em flagrante.

Instruem os autos Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), os Termos de Depoimentos (fls. 06/07), Termo de Declarações (fls. 08), Termo de Interrogatório (fls. 09), Nota de Culpa (fls. 10), Boletim de Ocorrência (fls. 14/16) e Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 17/18).

A denúncia foi recebida (fls. 131/132) e, apresentada resposta à acusação (fls. 181/182), mantido o recebimento (fls. 189).

Realizada audiência de instrução, procedeu-se à oitiva da vítima, colheu-se o depoimento das testemunhas de acusação e o acusado foi interrogado. Ao final, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (fls. 239/240 e registro audiovisual).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pugnando pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, por entender estar presente prova suficiente acerca da materialidade e da autoria. Quanto à dosimetria da pena, requer, na primeira fase, o reconhecimento dos maus antecedentes, por possuir duas condenações por delitos semelhantes para além do período depurador; na segunda fase, a aplicação da agravante da reincidência, haja vista condenação por roubo com trânsito em julgado em 2020, circunstância que deve preponderar frente à confissão parcial. Postulou a fixação do regime inicial fechado e a não substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por se tratar de crime cometido com violência.

A defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da denúncia, diante da negativa do acusado quanto ao emprego da violência, o que desqualifica o crime a ele imputado. Destaca que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o ato da retirada do celular, mas apenas da retomada, de modo que não restou comprovado o alegado emprego da violência. Requer, assim, a absolvição do acusado.

É o relatório do essencial.

Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do crime patrimonial restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), pelo Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 17/18), o Auto de Avaliação (fls. 19) e a prova colhida em juízo sobre o crivo do contraditório, elementos que tornam igualmente certa a autoria do acusado, que inclusive confessou parcialmente a prática delitiva.

A vítima ANA BEATRIZ DE BARROS MACHADO, ao ser ouvida em juízo, disse que estava na rodoviária com a mãe e o irmão, quando os deixou em um "Uber" e seguiu para tomar a vacina da Covid-19. Esclareceu que, no dia dos fatos, encontrava-se na posse da chave da loja em que trabalha, quando sua patroa lhe encaminhou mensagem dizendo que precisava da chave, razão pela qual ela precisou utilizar o celular enquanto passava na rua. Assim foi que, quando passava em frente aos Correios, foi surpreendida com uma pessoa arrancando o seu celular de sua mão. Disse que, na

hora, não reagiu, pois ficou em choque, mas em seguida populares o detiveram. Afirmou que ele era negro e trajava uma bermuda vermelha.

Nesse ponto, consigno que a validade de utilização das declarações da vítima como prova no processo penal já é consolidada pela jurisprudência, mormente em delitos patrimoniais, pelo que ratifico a força probatória atribuída às suas declarações. Em caso semelhante, eis o posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2º, inciso I (com redação anterior à lei nº 13.654/18), do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Provas realizadas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo. Dosimetria mantida. Regime inicial fechado adequadamente fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000566-43.2017.8.26.0457; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019).

Ao encontro das declarações da vítima está a palavra dos policiais que atenderam a ocorrência.

A testemunha GIOVANI COSTA GALLE, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento, quando recebeu ligação anunciando um roubo a uma menina próximo à estação ferroviária. Asseverou que se dirigiu ao local, mas o homem já estava detido por transeuntes, sendo que com ele foi localizado um celular, o qual já estava na posse da vítima.

A testemunha ADILSON ROBERTO LOPES JÚNIOR, de igual sorte, afirmou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando ele e seu colega foram acionados dizendo que havia um rapaz detido por populares, sendo necessário conduzi-lo à Delegacia. De acordo com populares, ele teria roubado uma menina, mas o celular foi recuperado.

Em interrogatório, o acusado confessou parcialmente a prática do delito, admitindo ter subtraído da vítima o aparelho celular, mas negou o uso de violência.

Diante da prova colhida, entendo que há dúvida razoável quanto ao emprego da violência no momento da subtração do objeto, certo que a vítima, em seu depoimento, não faz alusão, de forma clara e segura, acerca do suposto empurrão que teria sofrido. De mais a mais, os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram os fatos.

Sendo assim, impõe-se a desclassificação para o delito de furto, sendo de rigor a condenação do acusado como incurso no art. 155 do Código Penal.

Procedente em parte a denúncia, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da individualização, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes, visto que ostenta múltiplas condenações pretéritas (fls. 215/220), sendo certo que as anotações valoradas nesta fase diferem daquelas que serão consideradas para fins de reincidência a seguir, sem ofensa, portanto, ao bis in idem, que é vedado. Assim, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça: “É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes”. (STJ, HC 304.411/RJ, Rel. Ministro

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

As demais circunstâncias judiciais não prejudicam o acusado: a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime; a conduta social não pode ser reputada desabonadora, visto que nada restou provado neste sentido; a personalidade do acusado também não pode prejudicá-lo diante da ausência de elementos para aferi-la; os motivos do crime são insitos ao tipo penal, de modo que qualquer valoração negativa nesta sede implicaria bis in idem; as circunstâncias do crime não prejudicam, pois a dinâmica dos fatos não possui qualquer contorno que mereça destaque; as consequências do crime não revelam desvalor especial; e, por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

Assim, em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, constato que incidem a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal). Quanto à reincidência, esclareço que pesa contra o acusado condenação transitada em julgado em data anterior ao fato ora analisado, em 2020, conforme se extrai da certidão de fls. 215/220 (Processo nº 1526949-21.2019). Em obediência ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.947.845/SP e 1.931.145/SP (Tema 585), as circunstâncias devem ser compensadas, pelo que transformo em intermediária a pena-base antes fixada.

Na terceira fase, à mingua da incidência de qualquer causa genérica ou especial de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Apesar da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o acusado é reincidente, pelo que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o FECHADO, na forma do art. 33, caput e alíneas, e § 2º e § 3º, do Código Penal.

Reincidente o acusado em crime doloso, incabível a substituição da pena, bem como a suspensão condicional.

No tocante à pena de multa, na ausência de elementos que demonstrem a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do Código Penal c/c art. 297 do Código de Trânsito Brasileiro).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu ALEXANDRE VALERIANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do equivalente a 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Tendo permanecido o acusado preso durante a instrução, sem alteração dos fundamentos que ensejaram sua prisão, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Comunique-se, desde logo, a vítima sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.690, de 09.06.2008.

Oficie-se, desde logo, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste da folha de antecedentes a condenação (art. 393, V, NSJCGJ).

Após o trânsito em julgado: 1) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 2) expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Cumpridas as determinações e realizadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Aparecida, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA